

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2324/2535 | นางมาลัย อุ่มเย็นง       | โจทก์         |
|                           | นางมะลิ คล้ายน้อย กับพวก | จำเลย         |
|                           | นางมาลัย อุ่มเย็นง โจทก์ | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา มีทั้งข้อกฎหมายและเหตุผลที่จะชนะคดีจำเลยทั้งสองในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 162 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองตามแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลขแดง เนื้อที่ 12 ไร่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์และบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4842 ให้โจทก์ชำระค่าเสียหายแก่ จำเลยเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 11 กันยายน 2529ไปจนกว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่ จำเลยทั้งสองเดือนละ 500 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 149,148)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่โจทก์ไม่นำหลัก  
ทรัพย์มาวางประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 130,132 แผ่นที่  
2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องบ้านไว้ ในระหว่างฎีกาส่วนใน  
เรื่องค่าเสียหายคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะ ให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยก  
คำร้องในส่วนนี้

\_\_\_\_\_

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องบ้านไว้ ในระหว่างฎีกาส่วนใน  
เรื่องค่าเสียหายคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะ ให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยก  
คำร้องในส่วนนี้

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |